

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6386/2531

นาย ไพโรจน์ สุทธินันท์
องค์การ ทอผ้า

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 10

ลูกจ้างที่ถูกสั่งพักงานเพื่อรอฟังผลการดำเนินคดี เนื่องจากมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต ซึ่งนายจ้างมีสิทธิสั่งพักงานลูกจ้างได้โดยชอบ เมื่อลูกจ้างมิได้ทำงานในระหว่างพักงานตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2522 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2529 ย่อมไม่มีงานที่มีคุณภาพและปริมาณงานอันสมควรที่จะได้เลื่อนบำเหน็จเพื่อตอบแทนผลงานที่ได้ปฏิบัติในรอบปีนั้นตามระเบียบ จึงไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างพักงาน เมื่อลูกจ้างกลับเข้าทำงานตามเดิมจึงไม่มีค่าจ้างในส่วนที่เพิ่มขึ้นที่จะเรียกร้องจากนายจ้าง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยสั่งพักงานโจทก์ระหว่าง พ.ศ. 2522 ถึงพ.ศ. 2529 ทำให้โจทก์ไม่ได้รับการปรับค่าจ้าง 8 ปี จากค่าจ้างเงินเดือนละ 2,800 บาท ควรเป็นค่าจ้างที่ปรับใหม่เดือนละ 7,080 บาทขอให้ปรับค่าจ้าง จำเลยให้การว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนระหว่างถูกพักงาน

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "โจทก์อุทธรณ์ว่า ตามระเบียบของจำเลย ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จประจำปีของพนักงานพ.ศ. 2521 ข้อ 11 "การงดบำเหน็จ แก่พนักงานต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งดังนี้...11.9 อยู่ในระหว่าง ถูกสอบสวนทางวินัยหรือทางคดีอาญาให้รอการพิจารณาบำเหน็จไว้ก่อน ถ้ามิได้ กระทำผิดแต่มีมลทินมัวหมอง หรือถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิด...ก็ให้งดบำเหน็จ สำหรับปีที่เกิดเหตุนั้น" และตามระเบียบว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง ประจำปีของพนักงาน พ.ศ. 2525 ข้อ 17"การพิจารณางดเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่า จ้างพนักงานมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 17.4 ในรอบปีของการพิจารณาความดีความชอบเพื่อ เลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทาง วินัยหรือทางคดีอาญาให้รอการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างไว้ก่อน ถ้ามิได้ กระทำผิดแต่มีมลทินมัวหมอง...ก็ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างสำหรับปีที่เกิด เหตุนั้น" กรณีของโจทก์ไม่เข้าข้อหนึ่งข้อใดในหลักเกณฑ์ตามระเบียบของจำเลยดัง กล่าวที่จะต้องถูกงดเลื่อนขั้นเงินเดือน และการที่จำเลยไม่มีผลงานให้ปรากฏหรือมี เวลาทำงานไม่ครบ 8 เดือนในรอบปีก็เนื่องจากโจทก์ถูกจำเลยสั่งพักงาน จำเลยจึง ต้องเลื่อนเงินเดือนให้โจทก์อย่างน้อยปีละ 1 ขั้นนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตาม ระเบียบข้อที่โจทก์ยกขึ้นอ้างนั้น เป็นเรื่องที่พนักงานถูกสอบสวนทางวินัยหรือทาง อาญาหากผลคดีหรือผลการสอบสวนพนักงานผู้นั้นไม่มีความผิดแต่มีมลทินมัวหมอง ก็ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีดังกล่าวนี้เป็นกรณีเฉพาะพนักงานที่อยู่ในระหว่างถูก สอบสวนทางวินัยหรือทางอาญา พนักงานผู้นั้นยังคงทำงานตามปกติตลอดมา ส่วน กรณีของโจทก์เป็นกรณีที่โจทก์ถูกจำเลยสั่งพักงานเพื่อรอฟังผลการดำเนินคดีอาญา เนื่องจากโจทก์มีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริตซึ่งจำเลยมีสิทธิสั่งพักงานโจทก์ได้ โจทก์ไม่ได้ทำงานตั้งแต่วันถูกพักงานคือวันที่ 21 สิงหาคม 2522ตลอดมา ฉะนั้นการ พิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนของโจทก์จึงต้องเป็นไปตามหลัก เกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบของจำเลยว่าการพิจารณาบำเหน็จประจำปีของ

พนักงานองค์การทอผ้า พ.ศ. 2521 เอกสารหมาย ล.3 ข้อ 4 ว่า "การพิจารณาบำเหน็จประจำปี คือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างเป็นบำเหน็จตอบแทนของผลงานที่พนักงานได้ปฏิบัติงานในรอบปีนั้น" และข้อ 9 "การเลื่อนบำเหน็จ 1 ขั้นแก่พนักงานให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยที่จะขอให้พนักงานได้โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้... 9.2 ได้ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและปริมาณของงานสมควรที่จะได้เลื่อนบำเหน็จ" เมื่อโจทก์มิได้ทำงานให้จำเลยระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2522 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2529 เนื่องจากถูกจำเลยสั่งพักงานจึงไม่มีงานที่มีคุณภาพและปริมาณงานอันสมควรที่จะได้เลื่อนบำเหน็จเพื่อตอบแทนผลงานที่ได้ปฏิบัติในรอบปีนั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างถูกพักงานตามระเบียบของจำเลยตามเอกสารหมาย ล.3 ดังกล่าว ต่อมาจำเลยได้มีระเบียบว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างประจำปีของพนักงาน พ.ศ. 2525 ตามเอกสารหมาย ล.1 ใช้แทนระเบียบของจำเลยตามเอกสารหมาย ล.3 ข้อ 11.2 ซึ่งได้แก้ไขโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 ตามเอกสารหมาย ล.2 ว่า "ในรอบปีงบประมาณที่แล้ว มีเวลาทำงานรวมกันไม่น้อยกว่า 8 เดือน" และข้อ 11.3 ว่า "ในรอบปีของการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างได้ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและปริมาณของงานได้รับการประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดีปานกลาง" ฉะนั้นเมื่อโจทก์ไม่ได้ทำงานในระหว่างถูกพักงานดังกล่าวแล้ว โจทก์จึงไม่มีเวลาทำงานและไม่มีผลงานที่จะเป็นความดีความชอบอันจะนำมาพิจารณาเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างถูกพักงานเช่นเดิม จึงไม่มีค่าจ้างในส่วนที่เพิ่มขึ้นที่โจทก์จะเรียกร้องจากจำเลยได้ ศาลแรงงานกลางพิพากษามานี้ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-มาโนช เพียรสนอง-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ